

1526542-15.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1526542-15.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1526542-15.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2321049/2019 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 8369093 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 5508/19/241 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 7930/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2321049 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 5508/19/241 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 7930/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2321049 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 5508/19/241 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 7930/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2321049 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 5508/19/241 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 7930/19/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS HENRIQUE JERONIMO VIEIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

LUIS HENRIQUE JERONIMO VIEIRA, qualificado nos autos, está sendo processado como

incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, do Código Penal, porque, no dia 04 de novembro de 2019, por volta das 17h, na Rua Lauterique, altura do numeral 253, Capão Redondo, nesta cidade e comarca da capital, foi apreendido portando em sua pessoa, drogas variadas, para fins de tráfico e entrega a consumo de terceiros, dentre as quais foram encontrados 86 porções de crack (somando 10,6g de cocaína), o total de 62 porções de cocaína (somando 30,5g) e 49 porções de maconha (somando 148,3g), além da quantia total de R\$ 366,05 (trezentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) em espécie, todas substâncias são entorpecentes que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar. Auto de prisão em flagrante às fls. 04; boletim de ocorrência às fls. 16/20; termo de depoimento às fls. 05/06; termo de interrogatório à fl. 07; auto de exibição e apreensão à fl. 24/25; laudo toxicológico às fls. 94/96 e 131/134.

O réu foi regularmente citado à fl. 166 e apresentou defesa prévia às fls 105/108, sendo recebida a denúncia no dia 13 de novembro de 2019 (fls. 01/03).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, uma pela defesa e, na sequência, o réu foi interrogado. Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 24/25), restando positiva a identificação como cocaína e Tetrahydrocannabinol (THC), nos termos do exame toxicológico (fls. 131/134.).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente das substâncias apreendidas, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria da prática delitiva também restou incontestada.

Vejamos.

O réu foi preso em flagrante por policiais militares na posse de 62 porções de cocaína em pó, 86 pedras de crack e 49 embalagens de maconha, além da quantia total de R\$ 366,05 (trezentos e sessenta e seis reais e cinco centavos) em espécie.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Gabriela e Josemir estavam em patrulhamento da região avistaram três indivíduos e suspeitaram deles porque, assim avistaram a viatura, iniciaram fuga.

Após breve perseguição, somente o réu foi abordado e na sua posse foram encontrados os entorpecentes e o valor em espécie.

Em juízo, o acusado negou a prática do delito a ele imputado, mas sua narrativa não é crível, pois os policiais militares, ouvidos sob o crivo do contraditório, foram uníssonos, coerentes e convincentes.

Dessa forma, os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade, porque, constitucionalmente, são aptos como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública a prestação de contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A suspeição somente se torna factível quando decorre de atos de parcialidade e motivado por vingança ou perseguição se comprovado de forma segura e objetiva, o que, no caso dos autos, de fato não ocorreu. Que motivos teriam, os policiais em incriminarem o acusado, rapaz novo, primário, que sequer conheciam até aquela data (foram questionados a respeito)?

Neste passo, entendo que as circunstâncias da prisão em flagrante, especialmente a tentativa de fuga pelo acusado ao perceber que seria abordado, aliada à quantidade e à forma que as substâncias estavam embaladas – fotografia à fl. 26 - evidenciam o intuito da mercancia.

Neste azo, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele trazia consigo substâncias entorpecentes para entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme descrito na inicial. Incabível findar em decisão de mérito absolutório e a argumentação em que pese a ausência de indícios suficientes de autoria, flagrante

ilegalidade e fragilidade dos elementos indiciários para sustentar a proposição acusatória, como pretende a Defesa.

Consequentemente, à luz das provas colhidas e demais elementos que dos autos constam, ficou caracterizada a prática de tráfico de drogas imputado ao acusado, nos exatos moldes do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Solucionando o mérito, condenação é medida que se impõe.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, com fundamento no artigo 59, do Código Penal, atendendo o exame das circunstâncias judiciais, fixo a pena no mínimo legal, tendo em vista que o réu não apresenta circunstâncias que o desfavoreça na fase atual.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade relativa do réu, mas deixo de alterar a reprimenda porque já fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, aplico o redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06 em 2/3.

Ainda, nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em: prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda, e pagamento de 01 (um) salário-mínimo em benefício de entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu LUIS HENRIQUE JERONIMO VIEIRA como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no patamar mínimo. substituída a pena corporal por restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da reprimenda e o pagamento de 01 (um) salário-mínimo em benefício à entidade pública ou social, a ser determinada em sede de execução,

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Autorizo, se o caso, a expedição de guia de recolhimento provisória.

Autorizo a destruição das substâncias apreendidas e declaro a perda do numerário apreendido, nos termos do art. 63 da Lei de Drogas.

Após o trânsito em julgado para as partes, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos art. 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 27 de abril de 2022.

ERIKA FERNANDES
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA